

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2377/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร มณี เลิศ
ก่อสร้าง

นาย หุยชีว แซ่ กู

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้วได้ส่งนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านายหุยชีวแซ่กู จำเลยเป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องหรือไม่ภายในกำหนด ดังนี้ยังไม่ล่วงพ้นขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล เพราะก่อนมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นชอบที่จะส่งคู่ความหรือบุคคลใดให้ส่งพยานหลักฐานใดต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เสมอ คำสั่งดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งของศาล เมื่อโจทก์ทราบคำสั่งแล้วเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในกำหนดจึงเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา174(2).

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อวัสดุก่อสร้างนางวรรณ หรือหุยชีว พงคธนาไกลหรือแซ่กูเข้ามาในคดีในฐานะจำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการหลังจากสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จและคดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา ศาลชั้นต้นสั่งในหมายนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านายหุยชีว แซ่กูจำเลย

เป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิสำเนาที่โจทก์ฟ้องหรือไม่อย่างไรภายใน 5 วันมิฉะนั้นถือว่าทั้งฟ้อง โจทก์ขอขยายเวลาศาลชั้นต้นอนุญาต พันกำหนดแล้วโจทก์ไม่ดำเนินการตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องและสั่งจำหน่ายคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่ศาลชั้นต้นให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านาย หุยชีว แซ่คูจำเลยเป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิสำเนาที่โจทก์ฟ้องหรือไม่อย่างไร ภายในกำหนดนั้นศาลชั้นต้นมีอำนาจที่จะสั่งเช่นนั้นได้ ยังไม่ล่วงพ้นขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ดังโจทก์ฎีกาแต่อย่างใด เพราะก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งคู่ความหรือบุคคลใดให้ส่งพยานหลักฐานใดต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เสมอ และการสั่งเช่นนั้นเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งของศาลเมื่อโจทก์ทราบคำสั่งนี้แล้วเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในกำหนดจึงเป็นการทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 (2)

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ปชา วรรณธรรมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตรีวิมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ